

平潭综合实验区经济发展局

关于公开征求《“平潭老字号”认定办法（试行）》意见的函

各有关单位、个人：

为保护和促进实验区老字号的传承与发展，加强实验区老字号企业保护自主知识产权，加快传承传统文化和技艺的创新发展，振兴地方老字号品牌，根据平潭综合实验区管委会《印发〈关于促进商业消费增长的若干措施（试行）〉的通知》（岚综管综〔2020〕30号）精神，我们研究起草了《“平潭老字号”认定办法（试行）（公开征求意见稿）》。现对外公开征求意见，征求意见时间为2020年7月10日至7月16日，公众可通过纸质、传真或电子邮箱方式向区经济发展局商务与物流处提出意见建议。

联系电话：0591-23163045，传真：0591-23163054，电子邮箱：jfjswc@163.com，联系地址：平潭综合实验区商务营运中心7号楼9层经发局。

附件：“平潭老字号”认定办法（试行）（公开征求意见稿）

平潭综合实验区经济发展局

2020年7月8日

“平潭老字号”认定办法（试行）

（公开征求意见稿）

第一章 总 则

第一条 为培育、扶持和保护“平潭老字号”，提升“平潭老字号”整体形象和发展水平，传承和弘扬民族传统文化和技艺，进一步加强对“平潭老字号”的规范管理，以促进其健康发展，制定本办法。

第二条 本办法所称“平潭老字号”，是指在平潭综合实验区行政区域内，传承独特的产品、技艺或者服务，具有一定的历史背景、鲜明的地域特色和文化底蕴，得到社会广泛认同，形成良好信誉的企业名称、商号或者注册商标等，依照法定程序和条件认定的称号。

第三条 区经济发展局负牵头负责平潭老字号认定、管理工作，推动平潭老字号发展。区旅游文体局、市场监管局、资源生态局、交建局等有关部门按照各自职责做好相关工作。片区商务主管部门（经济发展处）负责辖区内平潭老字号的相关管理工作，片区其他相关部门按照各自职责做好相关工作。

第二章 认 定

第四条 认定名称：平潭老字号（中文）

Pingtan Time-honored Brand (英文)

第五条 认定范围

平潭综合实验区行政区域内登记注册并持续正常经营的企业或组织。

第六条 认定原则

坚持自愿申报和公开、公平、公正的原则。

第七条 认定条件

申报“平潭老字号”的商事主体应具备下列条件：

(一) 在实验区登记设立、经营状况良好且具有可持续发展能力；

(二) 字号或者商标传承不少于 25 年；

(三) 具有传承独特的产品、技艺或者服务；

(四) 具有传统文化背景、地域特色、历史积淀和文化底蕴；

(五) 具有良好的商业信誉，得到社会广泛认同和赞誉；

(六) 拥有商标所有权或使用权的，或国家工商行政管理总局商标局已受理该单位提出的与申报字号一致的商标注册申请的，给予倾斜加分。

第八条 认定程序

“平潭老字号”的认定程序包括：提出申请、资料初审、认定评审、公示复核、认定决定、注册存档、核发证书等。已经被商务部和福建省商务厅认定的“中华老字号”“福建老字号”提出申请后，自然获评“平潭老字号”。

具体步骤：

（一）提出申请：申请认定为“平潭老字号”的商事主体，应向所在片区商务主管部门（经济发展处）提出书面申请，填写申报表（见附件）。

（二）资料初审：片区商务主管部门（经济发展处）指导申报单位按照规定格式填报、提交有关资料，对申报单位材料的真实性、有效性和完整性进行初审并提出初步意见后，报区经济发展局。

（三）认定评审：区经济发展局牵头组织有关专家（法律、知识产权、历史文化、企业管理、品牌管理等领域的专家）组成“平潭老字号”认定专家组，开展评审、论证工作。认定专家组对申报单位提交的资料进行分析评价（必要时可对有关内容进行现场调研），撰写认定报告并提出拟认定“平潭老字号”名单。

（四）公示复核：区经济发展局通过实验区“中国·平潭”网或新闻媒体向社会公示拟认定名单（公示期不少于7个工作日）。任何组织或个人对拟认定名单有异议的，均可向区经济发展局提出，区经济发展局应及时对异议进行复核（复核结果应在接到异议信息后30天内作出）。经复核，异议成立的取消拟认定单位的认定资格。

（五）认定决定：公示无异议或经复核后异议不成立的，或异议与认定条件无实质性关联的，由区经济发展局作出认定为“平潭老字号”的决定。

(六)注册存档:认定过程涉及的资料由区经济发展局、片区商务主管部门(经济发展处)各存档一份,并负责保管。

(七)核发证书:被认定为“平潭老字号”的商事主体,由区经济发展局颁发统一制作、统一编号的证书和牌匾,并向社会公布。各部门在平潭老字号认定过程中,不得收取任何费用。

第三章 标识使用

第九条 获得“平潭老字号”称号的商事主体可以在核定的商品或者服务、商品包装、装潢、说明书、交易文书、广告宣传、展览、业务函件以及其他业务活动中使用“平潭老字号”的字样或标志。未获得“平潭老字号”称号的任何商事主体不得自行制作、伪造、变造、销售或者冒用“平潭老字号”标识。

第十条 “平潭老字号”的字样或者标志只能用于获得“平潭老字号”称号相一致的商品或服务上。获得“平潭老字号”称号的商事主体不得改变核定的使用范围,不得违反规定使用“平潭老字号”证书、牌匾和标志等。

第十一条 对下列侵犯“老字号”知识产权的行文,区经济发展局将通报区市场监管局,市场监管局将根据法律法规规定采取相关措施。

1. 擅自将与“老字号”相同或者近似的文字、图形及其组合作为商品或服务名称、企业名称、字号、包装、装潢、商标使用，可能引起相关公众误认或者混淆的；

2. 在商品或者服务的说明书、商品交易文书、广告宣传、展览以及其他业务活动中，使用与“老字号”相同或者近似的文字、图形或者其组合，且可能引起相关公众误认或者混淆的；

3. 擅自将他人取得的“老字号”称号的企业名称、字号、商标作为本企业的商品或者服务名称、企业名称、字号、包装、装潢、商标使用，可能引起相关公众误认或者混淆的；

4. 其他损害“老字号”及其所有人合法权益的行为。

第四章 动态管理

第十二条 获得“平潭老字号”称号的商事主体应当接受各级商务主管部门的监督管理。各片区商务主管部门（经济发展处）负责辖区内“平潭老字号”的相关管理工作，并明确老字号管理的职能机构。相关行业协会应做好行业自律管理工作。

第十三条 获得“平潭老字号”称号的商事主体，不得悬挂非区经济发展局统一制作的老字号标识进行招揽、推介和宣传。如需在分店或其他地点悬挂、使用“平潭老字号”标识，须向注册地所在片区商务主管部门（经济发展处）提前告知，由片区商务主管部门（经济发展处）报区经济发展

局按用途、数量和使用范围统一制作，注册地所在片区商务主管部门（经济发展处）应监督使用。

第十四条 获得“平潭老字号”称号的商事主体如发生下列情形之一的，应当在10日内向同时向区经济发展局报备，并提交相关的证明文件：

1. 单位名称变更；
2. 经营地址变更；
3. 企业法人或股权变更；
4. 注册商标变更；
5. 资产抵押或者股权质押；
6. 实际控制权转移；
7. 企业法人资格丧失；
8. 其他重大变更事项。

第十五条 各级商务主管部门依照规定对获得“平潭老字号”称号的商事主体进行监督检查。有下列行为之一的，由区经济发展局予以警告、责令限期改正；拒不改正或者情节严重的，撤销其“平潭老字号”称号，并向社会公布：

- （一）提供虚假资料骗取“平潭老字号”称号的；
- （二）擅自改变“平潭老字号”核定使用的商品或者服务范围的；
- （三）利用“平潭老字号”称号，粗制滥造、以假乱真、以次充好，损害消费者利益的；

(四) 伪造、涂改、复制、出借、出租、出售“平潭老字号”证书、牌匾、标志等证明文件的;

(五) 出现重大质量问题或安全事故、严重侵犯他人知识产权、严重扰乱市场秩序的;

(六) 其他损害“平潭老字号”称号的行为。

第十六条 获得“平潭老字号”称号的商事主体由于经营状况变化,不再具备本办法第六条规定条件的,区经济发展局应当取消其“平潭老字号”称号并向社会公布。

第十七条 获得“平潭老字号”称号的商事主体,每年2月底前应向注册地所在片区商务主管部门(经济发展处)提交上一年度企业经营情况的报告,片区商务主管部门(经济发展处)汇总后报区经济发展局备案。未按规定报送年度经营情况报告的,经要求整改而6个月未改正的,或者连续二年无生产经营的,撤销其“平潭老字号”称号,并向社会公布。

第十八条 认定为“平潭老字号”的商事主体,优先推荐参加“福建老字号”和“中华老字号”的认定。

第十九条 “平潭老字号”的申报、认定工作,原则上每两年进行一次。

第五章 附 则

第二十条 本办法由区经济发展局负责解释。

第二十一条 本办法自颁布之日起实施，有效期为 5 年。

附件：《平潭老字号申报表》

附件：

“平潭老字号”申报表

(填报单位盖章)

填报单位：_____

联系人：_____

联系电话：_____

填报日期：20 年 月 日

“平潭老字号”申报表

编 号：

申报单位名称					品牌名称	
品牌创立时间					注册资本	万元
单位地址					所在片区	
法定代表人		籍贯		身份证号码		
办公电话		手机		E-mail		
企业负责人		籍贯		身份证号码		
办公电话		手机		E-mail		
联系人姓名		籍贯		所在部门		
职务		手机		E-mail		
地址					邮编	
企业性质		所属行业		员工人数		
商标名称		注册时间	年 月	注册类别		
已获老字号称号		原认定机构		认定时间	年 月	
已获证书编号						
资本情况						
注册资金	万元		国内资本所占比例	%	无形资产价值	万元
主要股东情况 (含股东名称 和所占比例)	1			4		
	2			5		
	3			6		
是否上市		上市地点		总股本	万元	融资金额 万元

经营情况										
是否连锁经营			店铺数目__家，其中直营店__家，加盟店__家(截至 2019 年底)							
是否网络销售			网络销售 形式	□自营平台 □开通网店						
平台网店网址	1				2					
	3				4					
近三年 经营状况	20__年			20__年			20__年			
	直营	加盟	网店	直营	加盟	网店	直营	加盟	网店	
营业额(万元)										
利润额(万元)										
税金(万元)										
合计(万元)										
管理情况										
人力资源	总人数__人			管理层__人，占__%，普通员工__人，占__%						
	学历：本科以上学历__人，占__%，高中以上学历__人，占__%									
	职称：高级职称____人，占__%，中级职称____人，占__%									
信息化系统	1.				年 月	3.				年 月
	2.				年 月	4.				年 月
体系认证	质量管理体系认证			年 月			环境管理体系认证			年 月
	食品安全管理体系认证			年 月			其他体系认证			年 月
历史传承情况										
创始人姓名			籍贯			民族			身份证号	

考证依据	附页说明						
继承人姓名		籍贯		民族		身份证号	
考证依据	附页说明						
演变情况	第一次变化	年 月	原因		结果		
	第二次变化	年 月	原因		结果		
	第三次变化	年 月	原因		结果		
创始店址				建筑面积 m²	营业面积 m²		
目前店址				建筑面积 m²	营业面积 m²		
店址变迁 情况	第一次迁址	年 月	原因：		新址		
	第二次迁址	年 月	原因：		新址		
	第三次迁址	年 月	原因		新址		
办公场所	☐ 自有 ☐ 租赁		是否列入文物保护单位		级 别	☐ 国家 ☐ 省 ☐ 市 ☐ 县	
是否列入非物质文化遗产			级别	☐ 国家 ☐ 省 ☐ 市 ☐ 县		认定技艺	
知识产权保护情况							
商标注册时间	年 月		注册类别				
商标保护情况	中国驰名商标		年 月		省著名商标		年 月
	中国名牌		年 月		其他		年 月
专利情况	名称		类别		编号		
	使用时间	____年__月至____年__月					
	名称		类别		编号		
	使用时间	____年__月至____年__月					

域名情况	已注册：	
境外知识产权保护情况	商标、专利	
	其他	
法律纠纷情况		

片区商务主管部门（经济发展处）：（签章）

申报单位：（签章）

填表说明：

申报“平潭老字号”的商事主体除提交此表外，还应提供下列材料。

1. 三证合一后的企业工商营业执照复印件；
 2. 企业法人、继承人、负责人身份证复印件；
 3. 获得商标注册的有关文件复印件；
 4. 近三年资产负债表和损益表（加盖财务章）；
 5. 历代传承的产品、技艺或服务的介绍和发展情况，并附创始人、传人情况及证明材料；
 6. 历代传承的企业文化介绍和相关证明材料；
 7. 企业获得的社会荣誉和相关证明材料。
- （上述材料均需加盖单位公章）